

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1963/2536

นายทองใบ วงษ์หนองหว้า

โจทก์

นายพิจิตรหรือวิจิตร จันทรเทศ

จำเลย

นายพิจิตรหรือวิจิตร จันทรเทศ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ ที่พิพาทในขณะยื่นฎีกาไม่
เกินสองแสนบาท ฎีกาของจำเลยข้อ ก.เป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งใช้บังคับคดีนี้ใน
ขณะที่ยื่นฎีกาด้วย จึงไม่รับฎีกาข้อ ก. ส่วนฎีกาข้อ ข. เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้
รับฎีกาเฉพาะข้อ ข.

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ยื่นฟ้องก่อนวันที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ใช้บังคับ ฎีกาของจำเลยจึงไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จ
จริงและฎีกาของจำเลยเป็นทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับ
ฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่ม 4 หน้า 6 สารบบเล่มหมู่ที่ 4 หน้า 266 ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ห้ามจำเลยและบริวารรบกวนสิทธิครอบครอง
ของโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 105)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 109)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นฝ่ายครอบครองที่พิพาท จำเลยฎีกาในข้อ 1 ก.ว่าโจทก์ไม่ได้ครอบครองที่พิพาท จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง เมื่อคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทย่อมต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่จำเลยยื่นฎีกา ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2535 มาตรา 18 บัญญัติว่าไม่ให้ใช้บังคับแก่คดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนั้น ปรากฏว่ากฎหมายที่จำเลยอ้างดังกล่าวได้บัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่ได้แก้ไขเกี่ยวกับทุนทรัพย์ในการฎีกา จึงเป็นคนละเรื่องกันศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นฝ่ายครอบครองที่พิพาท จำเลยฎีกาในข้อ 1 ก.ว่าโจทก์ไม่ได้ครอบครองที่พิพาท จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง เมื่อคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทย่อมต้องห้ามฎีกา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่จำเลยยื่นฎีกา ส่วนที่
จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2535 มาตรา 18 บัญญัติว่า
ไม่ให้ใช้บังคับแก่คดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนั้น ปรากฏว่า
กฎหมายที่จำเลยอ้างดังกล่าวได้บัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่น
ไม่ได้แก้ไขเกี่ยวกับทุนทรัพย์ในการฎีกา จึงเป็นคนละเรื่องกันศาลชั้นต้นจึงไม่รับ
ฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ